

1500127-04.2022.8.26.0094

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINA NUNES VIEIRA

Comarca: Brodowski

Foro: Foro de Brodowski

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... - Depoimento de policial civil - Tráfico de entorpecentes - Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado - Apelo improvido". (Apelação n. 457.560.3/4 - Santos - 4ª Câmara Criminal - Relator: Luís Soares de Mello - 09.08.05 - V.U. Voto n. 10.840); "TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Brodowski

Foro de Brodowski

Vara Única

Av. Papa João XXIII, 1550, Brodowski - SP - cep 14340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500127-04.2022.8.26.0094 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500127-04.2022.8.26.0094

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR DE SOUSA BERNARDO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA NUNES VIEIRA

VICTOR DE SOUSA BERNARDO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia, hora, local e modos descritos na denúncia, teria vendido 03 porções de maconha para Aleksandre Gonçalves Bueno, bem como guardaria e teria em consigo, para fins de comércio ilícito, substâncias definidas como droga e descritas na inicial, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 72) e apresentou defesa preliminar (fls. 75/76).

A denúncia foi recebida no dia 14 de junho de 2022 (fls. 87).

No curso da instrução processual, foi colhida prova oral, sendo o réu interrogado ao final.

Em sede de alegações finais, a acusação requereu a condenação nos precisos termos da denúncia, ao passo que a defesa postulou a absolvição ante a ausência de elementos de prova e, alternativamente, a concessão dos benefícios legais.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

A materialidade se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11), auto de constatação de fls. 16/19, laudo químico toxicológico (fls. 101/102) e prova oral colhida. Igual sorte revela a autoria.

O miliciano Ricardo Lobo Selegim, ouvido na qualidade de testemunha de acusação, esclareceu que durante patrulhamento de rotina, recebeu informação em seu celular pessoal dando conta de que o acusado Victor Bernardo realizava tráfico de drogas na Rua Fernando Costa, maior ponto de venda de entorpecentes da cidade, e que a droga estaria escondida em um ônibus estacionado em via pública, nas imediações, sendo visto por várias vezes pegando algo no referido ônibus, onde localizada a maior parte dos entorpecentes, embaladas de modo igual as localizadas com o réu. Continuou narrando que diligenciou ao local apontado, onde de fato encontrou o réu Victor, na companhia de Aleksandre. Em revista pessoal realizada no acusado, foram localizadas 04 porções de maconha e a quantia de R\$ 132,00 em dinheiro fracionado, tendo Victor confessado informalmente a prática da mercancia ilegal. Adiante, em revisa no ônibus que se encontrava estacionado defronte ao local em que se encontrava o réu, foram localizadas mais 17 porções de maconha idênticas às encontradas na posse do acusado, o qual acabou por confessar a propriedade do entorpecente.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha de acusação Carlos Roberto de Almeida, na fase policial, que em tudo confirmou o depoimento de seu companheiro de farda, informando que participou da diligência, ou seja, as palavras dos policiais foram precisas, coerentes e convergentes, portanto, merecem crédito, com a oportuna citação das ementas que seguem:

"PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição". (Relator: Silva Pinto - Apelação Criminal n. 153.983-3 - Santos - 07.07.94); "TÓXICO - Uso próprio - Caracterização - Depoimentos policiais que corroboram com as demais provas constantes nos autos - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (Apelação Criminal n. 188.423-3 - Catanduva - 1ª Câmara Criminal - Relator: Jarbas Mazzoni - 02.10.95 - V.U.); "PROVA - Depoimento de policial civil - Tráfico de entorpecentes - Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que efetuarão a prisão em flagrante do acusado - Apelo improvido". (Apelação n. 457.560.3/4 - Santos - 4ª Câmara Criminal - Relator: Luís Soares de Mello - 09.08.05 - V.U. Voto n. 10.840); "TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - Depoimento seguro e coerente ao incriminar o acusado - Palavra destes, que somada as demais provas, merece total credibilidade - Presença, ademais, de testemunhas civis - Condenação mantida - Recurso não provido. O depoimento exclusivo de policiais é de toda validade quando coerente e corroborado pelas demais provas coligidas nos autos" (Apelação Criminal n. 181.618-3 - Tietê - 4ª Câmara Criminal - Relator: Augusto Marin - 12.06.95 - V.U.). E ainda: "O testemunho dos policiais é coerente e não há nos autos qualquer indício de que tenham agido de forma abusiva ou para consciente e injusto prejuízo do réu. A propósito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais. Frise-se, ademais, que pequenas contradições em seus testemunhos não têm

o condão de comprometer todo o acervo probatório, haja vista que, diante do número de ocorrências por eles atendidas e, por vezes, a semelhança dos casos, faz com que, em alguns pontos, a narrativa seja diferente. O importante, todavia, é que seus depoimentos se coadunem no principal, sendo irrelevantes pequenos detalhes olvidados ou confundidos, considerando que a mente humana não é perfeita. E, no caso, os policiais foram claros ao afirmar que o réu se desfez dos invólucros contendo entorpecentes, fato, aliás, admitido por ele próprio em juízo. (Apelação Criminal n.º 993.08.031854-9 - Relator Des. Pinheiro Franco - 5ª Câmara. V.U. - 31.07.2008)".

Ademais, o próprio acusado confessou a prática delitiva, o que dirime qualquer dúvida que ainda existisse em relação ao crime.

Deste modo, cabais e induvidosas tanto a materialidade quanto a autoria em relação à conduta tipificada no artigo 33 da Lei nº 11.243/2006, a condenação é medida que se impõe.

As circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado (fls. 103/104), uma vez que a condenação constante de sua Folha de Antecedentes será considerada para fins de reincidência, motivo pelo qual fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase de fixação de pena, não existem circunstâncias atenuantes a serem consideradas, mas presente a agravante da reincidência - fls. 105, que se compensa com a atenuante da confissão, conforme recente precedente do Superior Tribunal de Justiça - Tema 585

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento de pena, não estando presente também a causa de diminuição de pena a que alude o parágrafo quarto, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o réu é reincidente específico no delito de tráfico, o que indica sua dedicação à atividade delitiva, tornando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Considerando a gravidade do crime, de nefastos efeitos na vida em sociedade, a quantidade de pena e a reincidência (fls. 105 - recurso apenas do MP), o regime inicial será fechado, sendo negado o direito do réu recorrer em liberdade, uma vez que respondeu preso ao processo.

Decreto o perdimento, em favor da União, de eventual quantia em dinheiro apreendida nos autos.

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal para CONDENAR o acusado VICTOR DE SOUSA BERNARDO como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. Consoante acima fundamentado, não poderá apelar em liberdade.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com o valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados; expeça-se guia de execução; comunique-se o egrégio Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Brodowski, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA